• ESTRUCTURA LEGAL & TRIBUTARIA INTERNACIONAL

DOSSIER ESTRATÉGICO: OPERACIÓN, COBROS Y FISCALIDAD ESPAÑA - COLOMBIA

Estructuración corporativa bajo el Grupo LevannaDC, operación transfronteriza exenta de IVA en origen, pasarelas digitales europeas y protección migratoria de los socios.

Sociedad Matriz: LEVANNA DC S.A.S. (Colombia) **Marca & Unidad Operativa:** VIDEM (Tech Concierge)

Jurisdicción Objetivo: España (Unión Europea) **Portal Oficial:** videm.tv/es

01 El Diagnóstico en España: ¿Por Qué Proteger la Cuenta Personal?

⚠️ **EL RIESGO IDENTIFICADO POR EL CONTADOR EN ESPAÑA:**
En España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Ley 11/2021 de Prevención del Fraude Fiscal exigen a los bancos reportar transferencias repetitivas de Bizum en cuentas particulares. Si una persona física extranjera recibe pagos comerciales en su Bizum personal sin estar de alta como Autónomo en la Seguridad Social, incurre en **economía sumergida** (sanciones del 50% al 150% + cobro de 21% de IVA e IRPF). Además, un expediente tributario abierto **bloquea de inmediato la renovación de su permiso de residencia, trabajo o trámite de nacionalidad** ante Extranjería.

La Decisión Estratégica: Desvincular de forma absoluta la cuenta personal del familiar en España del flujo de cobro directo de los clientes. El cliente no le paga a una persona física; le paga directamente a la infraestructura oficial de la empresa.

02 Estructura Corporativa: El Grupo LevannaDC y la Marca VIDEM

Para no operar como persona natural vulnerable ni duplicar costos de constituir una empresa en España en fase temprana, se establece el siguiente esquema societario:

Entidad	Rol Legal	Domicilio / Registro	Función en la Operación
LEVANNA DC S.A.S.	Sociedad Matriz (Holding)	Bogotá D.C., Colombia (NIT registrado)	Titular de las cuentas bancarias, pasarelas de pago internacionales y contratos de software. Blinda el patrimonio personal de Camilo Bohórquez.
VIDEM	Marca y Unidad de Negocio	Establecimiento de Comercio de LevannaDC	Nombre comercial que de cara al cliente final ofrece el servicio premium de calibración de Smart TV y streaming 4K Remux.
Socio / Familiar en España	Agente Comercial & Soporte Local	España (Territorio UE)	Atención y acompañamiento al cliente español, prospección local y resolución de dudas técnicas, percibiendo comisiones B2B regularizadas.

03 Arquitectura de Cobro Transfronterizo (Enlace Oficial)

En España, más del 90% del comercio digital se ejecuta con tarjeta de crédito/débito o mediante billeteras móviles (Apple Pay / Google Pay). Los clientes pagan directamente a través del portal **videm.tv/es**:

1. Solicitud en WhatsApp

El cliente en España prueba la demo gratuita y decide contratar el plan Flex (9,99 €), Semestral (49,99 €) o Anual (89,99 €).

2. Enlace Digital Seguro

Se le envía el link oficial de checkout (Stripe / Pasarela a nombre de LevannaDC). Paga en 5 segundos con tarjeta, Apple Pay o Google Pay.

3. Depósito & Activación

Los fondos en Euros se acreditan en la pasarela de LevannaDC y el sistema activa de inmediato la suscripción VIP en el TV del cliente.

ℹ️ ¿Y si el cliente exige Bizum?
Si se desea ofrecer Bizum como método, se habilita **Bizum Pay corporativo** dentro de la pasarela de pago web (Stripe o Paycomet). De este modo, el cliente paga con su Bizum en la web, pero el dinero ingresa a la cuenta comercial de la empresa, sin tocar el teléfono personal de nadie.

04 Tratamiento Tributario Bilateral (Colombia y España)

Esta operativa se enmarca en la normativa de **Servicios Prestados por Vía Electrónica Transfronterizos**:

- **En Colombia (DIAN – Art. 481 E.T.):** Las ventas a clientes en España se facturan como **Exportación de Servicios Tecnológicos exentos de IVA (IVA 0%)**. LevannaDC no paga el 19% de IVA colombiano por estos ingresos.
- **En España (Unión Europea – IVA en Destino):** Al procesar los cobros a través de pasarelas internacionales con módulo fiscal (como Stripe Tax / MoR), la pasarela calcula y retiene el IVA correspondiente (21% en España) sin que LevannaDC tenga que abrir una sucursal física en Madrid.
- **Facturación Electrónica DIAN:** LevannaDC emite la factura electrónica en Colombia bajo el concepto de *"Servicios de Asistencia Técnica Telemática y Calibración Digital en el Hogar"* con el código genérico de cliente del exterior.

05 Esquema Legal de Comisiones para el Socio en España

Vía 1: Si ya cuenta con Alta de Autónomo

Emite factura mensual a LevannaDC por *"Servicios de promoción comercial y prospección en España"*. La factura va **exenta de IVA español** por ser una exportación de servicios fuera de la UE (Art. 69 LIVA). Es un gasto 100% deducible para LevannaDC y un ingreso legal para él.

Vía 2: Si aún no puede facturar como Autónomo

Se le transfieren sus comisiones desde la cuenta de la empresa o pasarela internacional bajo la figura de **Ayuda y Remesa Familiar Internacional** (vía Wise o transferencia bancaria). Esto protege su cuenta española de sospechas comerciales y no obstaculiza su renovación de residencia.

06 Plan de Acción Inmediato para la Operativa

- ✓ **1. Matricular el Establecimiento "VIDEM" en Cámara de Comercio:** Registrar la marca/establecimiento bajo el NIT de LevannaDC en Bogotá.
- ✓ **2. Actualizar el RUT de LevannaDC:** Confirmar los códigos CIIU 6202 (Consultoría informática), 6311 (Alojamiento y procesamiento de datos) y 6190 (Telecomunicaciones), con responsabilidad de exportador.
- ✓ **3. Abrir Pasarela Internacional a Nombre de LevannaDC:** Vincular Stripe a la cuenta bancaria empresarial de LevannaDC para recibir cobros en Euros (€).
- ✓ **4. Ajustar el Portal Web videm.tv/es:** Reemplazar el número de Bizum personal por el botón de pago digital oficial y actualizar el Aviso Legal con los datos corporativos de LevannaDC.
- ✓ **5. Coordinar la Prospección Comercial con el Socio:** Entrenarlo con el Manual Comercial para que realice demostraciones de 2 horas en Smart TVs y envíe los links de pago oficiales.

© 2026 LEVANNA DC S.A.S. • Marca Operativa VIDEM • Confidencial - Uso Interno